PROYECTO DE LEY: RÉGIMEN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA (E-OP) COMO TÍTULO VALOR CAUSAL Y SU TITULIZACIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES

Marco Jurídico de Financiamiento Productivo para la Manufactura Nacional

ÍNDICE GENERAL

1. Fundamentos
2. Texto del Proyecto de Ley (Articulado)
    - Título I: De la Naturaleza Jurídica, Definiciones y Requisitos de la e-OP
    - Título II: Del Registro Público Oficial, Custodia Fiduciaria y Fiscalización de Hitos
    - Título III: Del Descuento Bancario, Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) y Bonos de Inversión Productiva (BIP)
    - Título IV: Del Régimen Concursal, Laboral, Tributario e Inclusión Financiera
    - Título V: Disposiciones Complementarias, Autoridad de Aplicación y Vigencia
3. Anexo Regulatorio I: Minuta de Comunicación BCRA
4. Anexo Regulatorio II: Minuta de Resolución General CNV
5. Anexo Regulatorio III: Minuta de Resolución General ARCA

1. FUNDAMENTOS

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley que instituye el régimen de la **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** como título valor circulatorio y causal, estableciendo las bases jurídicas para su descuento en el sistema financiero y su titulización masiva en el mercado de capitales mediante la emisión de **Bonos de Inversión Productiva (BIP)**.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 52 de la Constitución Nacional, el presente proyecto se inicia en esta Honorable Cámara de Diputados por contener materias impositivas específicas relativas a exenciones al gravamen sobre créditos y débitos bancarios, diferimiento de alícuotas del Impuesto al Valor Agregado y creación de un crédito fiscal presunto de fomento.

I. Diagnóstico Estructural: La Fractura Temporal del Crédito a la Producción

La sanción de la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo dotó al ordenamiento nacional de una herramienta trascendente al instituir la Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE) con fuerza ejecutiva y aptitud para su negociación bursátil.

No obstante su indudable valor, el diseño de la FCE adolece de un límite insalvable para las actividades de transformación industrial: **su hecho generador es indefectiblemente posterior a la entrega de la mercadería o prestación consumada del servicio**. La FCE es un instrumento de crédito comercial sobre acreencias ya devengadas.

En las cadenas de valor manufactureras —tales como la confección, el calzado, la marroquinería, el mecanizado, la metalmecánica liviana y el ensamble— la producción demanda entre 30 y 120 días de trabajo continuo previos a la existencia material del bien final. Durante este intervalo crítico, los talleres ejecutores deben afrontar erogaciones ineludibles:

1. Adelantos de mano de obra y pago quincenal de salarios bajo convenios colectivos.
2. Insumos menores, energía, mantenimiento y costos fijos de planta.
3. Alistamiento de maquinaria y matrices operativas.

Al carecer de balances auditados o bienes inmuebles para colateralizar préstamos bancarios tradicionales, la micro y pequeña unidad productiva se ve excluida del crédito bancario tradicional o forzada a recurrir a esquemas informales de financiamiento con tasas exorbitantes, mientras la gran empresa comitente difiere el pago a plazos que superan holgadamente la entrega. La FCE no resuelve este estrangulamiento porque nace tarde: cuando el producto fue entregado, el taller ya debió financiar de su propio bolsillo todo el proceso, o quedó descapitalizado en el intento.

II. Solución Normativa: La Orden de Producción como Título Valor Causal

En la práctica cotidiana de las cadenas manufactureras de calzado, indumentaria, marroquinería y metalmecánica liviana, la **orden de producción** es la instrucción técnica y comercial operativa mediante la cual la marca comitente encomienda al taller la confección de una partida determinada: detalla el modelo, la ficha técnica, los insumos y avíos provistos, la curva de talles, las pautas de calidad, el plazo de entrega y la tarifa convenida por la mano de obra. Hasta hoy, este documento neurálgico carece de entidad jurídica formal: circula en planillas impresas, correos electrónicos o mensajes informales, sin fuerza ejecutiva, sin registro público y sin reconocimiento ante el sistema bancario. Los bancos no pueden descontarlo, las autoridades fiscales no lo capturan en tiempo real, y los talleres quedan desprotegidos.

El presente proyecto transforma esa realidad al introducir una innovación técnica rigurosa dentro de la dogmática del derecho cambiario: desplaza el hecho generador crediticio desde la entrega del bien terminado hacia **la celebración y registración formal del compromiso bilateral de manufactura**.

La e-OP se estructura formalmente como un **título valor causal de crédito** amparado en las previsiones de los Artículos 1815, 1820, 1834, 1839 y concordantes del Código Civil y Comercial de la

Nación. No constituye un pagaré abstracto: es un instrumento causalmente vinculado al contrato de locación de obra o servicios industriales, según los Artículos 1251, 1256 y concordantes del mismo Código.

Para resolver la realidad operativa de los talleres y eliminar costos de transacción, la ley determina que **la sola suscripción bilateral de la e-OP en la plataforma pública oficial instrumenta y perfecciona el contrato subyacente entre comitente y ejecutor**, confiriéndole carácter de título ejecutivo autosuficiente en el marco del derecho sustantivo comercial, conforme al Artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, y la legislación procesal aplicable.

III. Exigibilidad Progresiva, Logística Justo a Tiempo, Desistimiento y Resolución

A fin de despejar cualquier colisión con el régimen contractual común y la excepción de incumplimiento:

- La obligación asumida por el comitente goza de **exigibilidad progresiva y cierta**: el comitente se obliga a pagar al vencimiento comercial convenido el monto de los tramos o hitos efectivamente cumplidos, certificados mediante Prueba de Trabajo Productivo (PoPW) o formalmente convalidados.
- **Régimen de Logística Justo a Tiempo:** En esquemas de aprovisionamiento secuencial y logística justo a tiempo, las demoras imputables a la marca comitente prorrogan automáticamente los plazos de confección del taller sin penalidad ni demérito en el SETP, fijándose un tope estricto de treinta (30) días a la postergación del vencimiento comercial de pago para salvaguardar el calce de los Bonos BIP, con devengamiento de intereses compensatorios y compensación por capacidad ociosa a cargo de la marca, y confiriendo al taller el derecho a resolver el contrato tras quince días hábiles de mora.
- **Desistimiento Unilateral:** Ante el ejercicio de la facultad de desistimiento unilateral del comitente prevista por el Artículo 1261 del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley especial dispone con precisión que el comitente queda obligado a cancelar la totalidad de los anticipos e hitos desembolsados o devengados hasta la fecha de notificación fehaciente, junto con el valor proporcional de la mano de obra de las piezas en proceso y los costos de estructuración fiduciaria, quedando liberado de las etapas productivas no iniciadas y facultado para retirar los insumos remanentes.

IV. Régimen de Insumos, Separación de Bienes y Privilegios Concursales

A diferencia del régimen de maquila circunscrito al sector agropecuario por la Ley N° 25.113, el presente régimen se apoya directamente en la naturaleza jurídica de la **locación de obra con provisión de materiales por el comitente**:

- Los insumos y materias primas provistos por la marca permanecen bajo su dominio exclusivo, revistiendo el taller el carácter de depositario regular con fines de transformación, según el Artículo 1356 del Código Civil y Comercial de la Nación.

- Ante el concurso preventivo o quiebra del tallerista ejecutor, las materias primas e insumos no integran su masa concursal, ejerciendo la marca la **acción directa de restitución y separación de bienes de terceros amparada en el Artículo 138 de la Ley N° 24.522**.
- A la inversa, ante la insolvencia o concurso de la marca comitente, los créditos de los talleres por mano de obra prestada y los desembolsos del fondo fiduciario gozan de **Privilegio Especial sobre el lote físico elaborado en los términos del Artículo 241 inciso 1 y Artículo 242 de la Ley N° 24.522**, junto con el **derecho de retención preferencial del Artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación**, consagrándose una presunción legal de acto ordinario y debida equivalencia frente al período de sospecha, conforme al Artículo 119 *in fine* de la Ley N° 24.522.

V. Titulización Bursátil, Sostenibilidad Financiera y Bonos de Inversión Productiva (BIP)

El financiamiento del esquema no descansa en subsidios discrecionales ni en creación crediticia sin respaldo, sino en la canalización del ahorro privado e institucional hacia la economía real a través del mercado de capitales:

1. **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI):** Vehículo fiduciario financiero regulado por los Artículos 1666 a 1700 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, con patrimonio fiduciario separado e inembargable de conformidad con el Artículo 1685 del citado Código.
2. **Fuentes Genuinas de Liquidez y Gestión de Riesgos:** Integradas por:
    - **Colocación de Bonos de Inversión Productiva (BIP):** Emisión de títulos fiduciarios de corto plazo suscriptos por fondos comunes de inversión PyME y aseguradoras institucionales.
    - **Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP):** Canalización de cupos bancarios regulados por el BCRA para descuento de títulos manufactureros causales.
    - **Reserva de Garantía Líquida del cinco por ciento (5%):** Integrada por cada empresa comitente como colateral directo sobre el monto nominal de sus e-OPs activas para responder con exclusividad por el riesgo crediticio de pago de la marca.
    - **Reserva por Mora Operativa y Confesión de Deuda:** Cobertura de contingencias del taller financiada con la alícuota operativa general del canon fiduciario del uno y medio por ciento (1,5%) sobre la mano de obra contratada y respaldada por la fuerza ejecutiva del reconocimiento voluntario e incondicional de deuda líquida del Hito Cero suscrito por el ejecutor.
    - **Facilidad de Liquidez Contingente:** Provisión de tesorería fiduciaria mediante una línea revolvente de hasta el cinco por ciento (5%) del programa para mitigar descalces transitorios derivados de prórrogas causales por logística justo a tiempo, objeciones periciales de calidad o tiempos de validación fiscal de la retención de cierre.
3. **Equilibrio Fiscal Estimado:** Si bien el régimen involucra un costo fiscal controlado derivado del crédito fiscal presunto de IVA del diez por ciento (10%) —acotado por cupo presupuestario anual fijado por el Congreso—, de las exenciones impositivas a los títulos y del diferimiento del hecho

imponible del IVA hasta la entrega definitiva, dicho costo resulta largamente compensado por la masa de recaudación genuina que aportará la formalización tributaria y previsional de miles de talleres y operarios antes invisibles, ampliando de modo permanente la base imponible nacional.

4. **Bonos de Inversión Productiva (BIP):** Emisión fiduciaria de corto plazo de sesenta (60) a ciento veinte (120) días, estrictamente calzada con el ciclo de cobranza de las e-OPs subyacentes y el repago a término asumido por las marcas comitentes, garantizando el equilibrio financiero de cada serie.
5. **Calificación Social, Verde y Sustentable (SVS):** Sujeta taxativamente a la intervención y dictamen vinculante de un **Revisor Externo Independiente** inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de acuerdo a la Resolución General CNV N° 917/2021, certificando la formalización efectiva del empleo y la trazabilidad productiva.

VI. Diligencia Debida Laboral, Inclusión Productiva e Incentivos Fiscales

El proyecto consagra un marco de certidumbre jurídica indiscutible, armonizado con el orden público laboral y la legislación vigente:

- **Régimen de Diligencia Debida Laboral y Presunción de Control:** En lugar de consagrar una exención arbitraria que violente el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional o la irrenunciabilidad del Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, la ley instituye el **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD)** como la acreditación reglada del cumplimiento cabal y diligente del deber de control impuesto a la comitente por el segundo párrafo del Artículo 30 de dicha ley.
- **Estatuto Permanente de Regularización Laboral y Articulación con la LCT:** La ley instituye un régimen estatutario permanente de regularización laboral para los talleres que se incorporen al sistema, condonando deudas pretéritas y sanciones de ARCA y la Secretaría de Trabajo para permitir un nuevo comienzo formal. Asimismo, la regulación se articula con el Artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, modificado por el Artículo 89 de la Ley N° 27.742, consagrando que la locación de obra formalizada, la emisión de comprobantes fiscales y los cobros por cuentas bancarias específicas operan como prueba de autonomía prestacional de las partes contratantes.
- **Protección del Trabajador sin Excusión Dilatoria y Garantía Subsidiaria Directa:** Ante la mora o insolvencia acreditada del tallerista, el crédito laboral no queda postergado en una dilatoria excusión patrimonial: se cancela inmediatamente con cargo al **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL)** financiado por el canon fiduciario y respaldado por seguro de caución. En caso de agotamiento del fondo, opera la responsabilidad subsidiaria directa de la marca comitente sin dilaciones de excusión.
- **Régimen Diferenciado para el Trabajo a Domicilio:** Para evitar zonas grises y abusos, se distingue nítidamente el taller autónomo o prestador de oficios independiente, regulado por el Monotributo Productivo, de quienes ejecutan labores manuales en su vivienda bajo pautas de la Ley N° 12.713. Para estos últimos, se digitaliza el sistema mediante la **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio**, garantizando tarifas paritarias mínimas obligatorias y retenciones a la seguridad social ingresadas por el FDI.

- **Incentivos Impositivos Claros y Acotados:**
- Habilitación de la Unidad de Cuenta Industrial (UCI) indexada por el IPIM del INDEC o convenio colectivo aplicable, o cláusulas UVA o pactadas en moneda de conformidad con el Artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, para plazos superiores a noventa días.
- Crédito fiscal presunto de IVA del **diez por ciento (10%)** sobre el valor de mano de obra contratada con prestadores monotributistas o talleres en transición cuyos comprobantes no trasladan IVA, sujeto a cupo presupuestario anual fijado por ley.
- Excepción expresa al Artículo 5° inciso b) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, difiriendo el devengamiento del impuesto respecto de todos los anticipos e hitos de avance hasta la entrega definitiva del lote conforme y la liberación de la Retención de Cierre Fiscal (RCF).
- Régimen de Inclusión en Monotributo Productivo mediante micro-retenciones del dos por ciento (2%) sobre cobranzas efectivas, con mecanismo de integración y cómputo de meses con aportes al SIPA.
- Dispensa legal expresa del secreto fiscal normado por el Artículo 101 de la Ley N° 11.683 exclusivamente para la verificación automatizada del cumplimiento laboral y fiscal entre ARCA, el FDI y las partes.

Por las razones expuestas, se eleva el presente proyecto de ley a consideración de esta Honorable Cámara.

---

2. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY (ARTICULADO)

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,... SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TÍTULO I: DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DEFINICIONES Y REQUISITOS DE LA e-OP

ARTÍCULO 1°.- Objeto y Ámbito de Aplicación. Créase el régimen de la **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** como título valor causal, nominativo, transferible y divisible conforme al mecanismo del Artículo 5°, destinado a instrumentar, financiar y titularizar las operaciones de transformación manufacturera, locación de obra y servicios industriales en el territorio de la República Argentina.

El régimen es aplicable a las cadenas industriales de calzado, marroquinería, confección textil, metalmecánica liviana, manufactura plástica, ensamble y demás ramas de transformación manufacturera de bienes muebles que determine la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada publicada en el Boletín Oficial, con no menos de noventa (90) días corridos de antelación a su entrada en vigencia y previo dictamen técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y consulta con las

entidades representativas del sector. La extensión del ámbito de aplicación no podrá comprender actividades de servicios no manufactureros ni comercio minorista.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

1. **e-OP (Orden de Producción Electrónica):** Título valor causal, nominativo y circulatorio, que instrumenta la encomienda formal de manufactura asumida bilateralmente entre una empresa comitente y una o más unidades ejecutoras, confiriendo fuerza ejecutiva al compromiso de pago de la mano de obra y habilitando su descuento o titulización fiduciaria.
2. **Comitente:** Persona humana o jurídica que encarga la elaboración o transformación de productos suministrando las materias primas o insumos principales y asumiendo la obligación de pago del servicio de mano de obra industrial a término cierto.
3. **Ejecutor o Tallerista:** Persona humana, cooperativa o persona jurídica que presta el servicio de manufactura a façón o locación de obra industrial transformando los materiales encomendados.
4. **BOM o Receta Técnica:** Matriz estructurada y digital de materiales, avíos, tiempos estándar de proceso y curva de producción vinculada a la orden, que constituye el colateral técnico verificable del título.
5. **UCI (Unidad de Cuenta Industrial):** Unidad de medida contractual de valor homogéneo, indexada conforme a la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o al indicador salarial del convenio colectivo de trabajo de la rama aplicable que la reglamentación determine como alternativa.
6. **PoPW (Prueba de Trabajo Productivo):** Mecanismo de acreditación objetiva y concurrente del avance físico del proceso manufacturero en planta, compuesto por declaración jurada digital, georreferenciación de la unidad productiva y constancia de recepción o entrega de insumos o lotes parciales.
7. **Custodia Fiduciaria Escalonada:** Modalidad de custodia y liberación progresiva de fondos administrada por el fiduciario del FDI, cuya transferencia a favor del ejecutor queda supeditada a la verificación de los hitos productivos y fiscales normados en esta ley.
8. **FDI (Fideicomiso de Desarrollo Industrial):** Fideicomiso financiero constituido bajo el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.831, que actúa como agente de custodia fiduciaria, compensación y liquidación de e-OPs, y emisor de títulos de deuda bursátiles.
9. **BIP (Bono de Inversión Productiva):** Valor de deuda fiduciaria emitido por el FDI en el marco del régimen de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV), con respaldo en carteras de e-OPs y garantías asociadas.
10. **RCF (Retención de Cierre Fiscal):** Estado de inmovilización preventiva del tramo final de la custodia fiduciaria correspondiente al Hito Final, ejecutable únicamente contra la constatación de la emisión del comprobante fiscal oficial correspondiente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

11. **SBD (Sello Buen Diseño):** Distinción oficial otorgada por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación a productos de la industria nacional que incorporan diseño calificado e innovación.
12. **SETP (Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva):** Sistema de calificación objetiva y bidireccional administrado por el Registro y el FDI, que complementa, sin sustituir íntegramente, el historial crediticio bancario tradicional. Mide el cumplimiento efectivo de plazos de entrega, trazabilidad técnica de calidad y puntualidad en las liquidaciones comerciales recíprocas entre comitentes y ejecutores, determinando la celeridad de aprobación de órdenes y la ampliación de cupos operativos de financiamiento. El SETP opera como base de datos de comportamiento comercial en los términos de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, con derecho de acceso, rectificación y cancelación para los sujetos calificados. Para ejecutores o comitentes sin historial crediticio previo en el sistema, la reglamentación establecerá cupos iniciales mínimos garantizados y criterios alternativos de habilitación basados en la antigüedad tributaria y el cumplimiento de obligaciones laborales.
13. **Logística Justo a Tiempo o Cronograma de Abastecimiento:** Modalidad técnica de aprovisionamiento coordinado estipulada en la receta técnica que prevé la entrega fraccionada y secuencial de materias primas, avíos y partes semielaboradas por parte del comitente en función de las distintas fases de confección o transformación industrial.
14. **Lote Inicial Crítico:** Partida inicial de insumos y materias primas indispensables para el inicio operativo de la primera fase productiva de corte o matrizado, definida taxativamente en la receta técnica, la cual no podrá representar menos del veinte por ciento (20%) del valor total declarado de insumos o comprender la totalidad de las materias primas base de corte de dicha orden.

ARTÍCULO 3°.- Naturaleza Jurídica y Eficacia Contractual Directa. La e-OP es un título de crédito causal de base cartular o electrónica regido por los Artículos 1815, 1820, 1834, 1839 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

La suscripción bilateral de la e-OP por el comitente y el ejecutor mediante la plataforma oficial instrumenta, prueba y perfecciona de pleno derecho el contrato de locación de obra industrial conforme a los Artículos 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sin necesidad de contrato formal adicional. Constituye en sí misma el documento contractual y el título valor ejecutivo.

Se rige supletoriamente por las normas del pagaré comercial del Decreto-Ley 5965/63 en cuanto resulten compatibles con su carácter causal y los desembolsos escalonados.

ARTÍCULO 4°.- Requisitos Formales de la e-OP. Para gozar de los efectos de esta ley, la e-OP se emitirá en formato digital a través de la plataforma registral y contendrá:

1. Identificador Universal Único (UUID) alfanumérico generado por el sistema registral.
2. Identificación tributaria (CUIT o CUIL) y clave pública o credencial de identidad del comitente y del o los ejecutores.
3. Resumen criptográfico determinista (hash) representativo de la receta técnica y de las condiciones técnicas pactadas.

4. Desglose económico en Unidades de Cuenta Industrial (UCI) o moneda de curso legal:

    a) **Monto neto de mano de obra directa**, correspondiente al servicio convenido.

    b) **Valor declarado de los insumos y materias primas en custodia productiva**, consignado a efectos del régimen de privilegio concursal del Artículo 20, inciso 4, y del seguro de stock en custodia del Artículo 20 bis. Este valor **no integra el precio del servicio de mano de obra ni constituye obligación de pago exigible contra el comitente** en el marco del título valor; refleja únicamente el valor de los bienes de propiedad del comitente entregados en custodia de transformación.

    c) **Canon fiduciario de estructuración, compensación, liquidación, reserva y cobertura patrimonial**, a cargo exclusivo de la empresa comitente, integrado al registrar la orden y compuesto por:

    - (i) **Alícuota operativa general:** calculada sobre el valor neto de la mano de obra contratada, la cual no podrá exceder del uno y medio por ciento (1,5%) de dicho importe, destinada a financiar de forma unificada e indivisible: el aporte al Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL) y prima de caución laboral del Artículo 22, inciso 7, fijado en el cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor neto de mano de obra; el aporte al INTI y al Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET) del Artículo 27, fijado en el cero coma dos por ciento (0,2%) de dicho valor; y los costos de administración fiduciaria y la constitución de la Reserva por Mora Operativa del FDI, fijados en el cero coma ocho por ciento (0,8%) de dicho valor.
    - (ii) **Alícuota de cobertura de stock en custodia:** recargo complementario calculado sobre el valor declarado de las materias primas e insumos provistos, el cual no podrá exceder del cero coma cinco por ciento (0,5%) de dicho valor, destinado con afectación exclusiva al pago de la prima de la Póliza Colectiva de Stock en Custodia del Artículo 20 bis contratada centralizadamente por el FDI o a la constitución de la subcuenta técnica de auto-seguro de reposición de materiales.

    En ningún caso podrán deducirse ni trasladarse cargos, primas, gastos o comisiones fiduciarias por estos conceptos al tallerista ejecutor.

5. Cronograma de hitos de avance físico y cronograma de desembolsos fiduciarios.
6. **Fecha cierta, líquida y exigible de vencimiento comercial asumida por el comitente**, fijada a un plazo máximo de sesenta (60) o noventa (90) días corridos desde la emisión de la orden, prorrogable por hasta treinta (30) días adicionales por demoras imputables de logística justo a tiempo conforme al Artículo 5° bis, sin superar en ningún caso el tope absoluto de ciento veinte (120) días corridos.
7. Identificación del número de registro oficial del Sello Buen Diseño y CUIT de su titular, cuando se solicite el anticipo preferencial por diseño.
8. Firmas de ambas partes integradas en la plataforma oficial mediante los estándares técnicos previstos en el Artículo 7°.

ARTÍCULO 5°.- Divisibilidad y Encadenamiento por Etapas. En procesos que demanden la intervención sucesiva de múltiples unidades especializadas de corte, confección, ensamblado, aparado o terminado, la e-OP podrá dividirse en etapas industriales encadenadas:

1. La orden individualizará a cada taller por etapa, asignándole su prestación y monto de mano de obra dentro de la misma receta determinista.
2. Los desembolsos de hitos se liquidarán de forma desacoplada e individualizada a cada tallerista contra la acreditación de su propia etapa.
3. El derecho al cobro y la percepción de fondos de un tallerista que haya cumplido su etapa no podrá ser demorado ni condicionado por contingencias, demoras o siniestros imputables a eslabones previos o posteriores de la misma cadena.
4. **Logística Justo a Tiempo y Traspaso de Semielaborados:** Cuando la receta técnica prevea el abastecimiento secuencial de insumos bajo la modalidad de logística justo a tiempo o el traspaso directo de partes semielaboradas entre unidades productivas de distintas etapas sin reingreso al depósito del comitente: (a) dicho traslado se documentará mediante remito oficial —tipos A, B o C emitido por el comitente o por el tallerista cedente, o tipo R emitido por transportista habilitado— con consignación expresa del UUID de la e-OP; (b) el traslado no importará en ningún caso transmisión de dominio ni disposición de los bienes, los cuales continuarán bajo exclusivo dominio del comitente en custodia de transformación conforme al Artículo 20 y cubiertos por el seguro obligatorio de stock del Artículo 20 bis; (c) la responsabilidad de custodia durante el tránsito recaerá sobre el transportista matriculado o sobre la parte a cuyo cargo esté contractualmente el flete en la e-OP; y (d) la recepción conformada por el taller ejecutor de la etapa subsiguiente acreditará concurrentemente el cumplimiento del requisito material de entrega previsto en el inciso c) de la Prueba de Trabajo Productivo del eslabón precedente y el inicio habilitante de la etapa receptora, debiendo el taller cedente cargar en la plataforma su declaración jurada técnica de avance.

ARTÍCULO 5° bis.- Régimen de Logística Justo a Tiempo, Demoras del Comitente y Resolución. En las órdenes que contemplen un cronograma de logística justo a tiempo, las demoras en la provisión de insumos se regirán por las siguientes disposiciones:

1. **Prórroga automática de la confección:** La falta de entrega en término por parte de la empresa comitente de los insumos, avíos o semielaborados comprometidos suspenderá de pleno derecho el cómputo de los plazos de confección a cargo del tallerista ejecutor, prorrogando automáticamente la fecha de entrega física por igual cantidad de días corridos a los de la demora del comitente, sin penalidad ni afectación de su calificación en el SETP.
2. **Recálculo del vencimiento comercial del comitente y tope fiduciario:** La prórroga de la fecha de entrega del taller postergará el vencimiento comercial de pago asumido por el comitente día por día, hasta un **máximo improrrogable de treinta (30) días corridos**, en tanto el tallerista no haya ejercido la facultad de resolución del inciso 6. En ningún caso la postergación del vencimiento comercial podrá exceder el plazo de vencimiento o amortización de la serie de Bonos

BIP emitida por el FDI con respaldo en dicha orden, ni superar el tope absoluto de ciento veinte (120) días corridos desde la emisión de la e-OP.

3. **Costo financiero a cargo exclusivo de la comitente:** Todo diferimiento del vencimiento comercial originado en demoras de logística justo a tiempo imputables a la comitente devengará a su exclusivo cargo un interés compensatorio a favor del FDI a la tasa estipulada en el Artículo 16 inciso 5, el cual se adicionará a la liquidación final sin que pueda deducirse del precio de mano de obra del tallerista.
4. **Registro de demérito en el SETP:** Cada día de demora no justificada en la provisión de insumos bajo logística justo a tiempo será registrado automáticamente en el SETP como demérito en el historial crediticio de la empresa comitente.
5. **Compensación por capacidad instalada ociosa:** Transcurridos más de cinco (5) días hábiles de mora en el cronograma de entrega de logística justo a tiempo sin regularización por la comitente, esta quedará obligada a abonar al tallerista ejecutor una compensación diaria por costo de parada de planta y retención de línea de montaje, equivalente al valor de **un (1) jornal diario del Salario Mínimo Vital y Móvil** por día hábil de demora y por cada operario o puesto de trabajo afectado a la orden conforme a la receta técnica, con un tope máximo de medio (0,5) Salario Mínimo Vital y Móvil mensual por día hábil, liquidable a través de la plataforma.
6. **Derecho de resolución del tallerista:** Vencido un plazo de quince (15) días hábiles de mora continua en la entrega de insumos bajo logística justo a tiempo sin que la comitente haya subsanado el abastecimiento, el tallerista ejecutor tendrá derecho a declarar la resolución del contrato de pleno derecho mediante notificación fehaciente en la plataforma, con derecho a percibir el cien por ciento (100%) del valor de mano de obra presupuestado para los hitos iniciados o ejecutados, reteniendo las piezas elaboradas al amparo del derecho de retención del Artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación y liberando su capacidad productiva de planta para la toma de nuevas órdenes.

ARTÍCULO 5° ter.- Desistimiento Unilateral del Comitente. En concordancia con el Artículo 1261 del Código Civil y Comercial de la Nación, la empresa comitente podrá desistir unilateralmente de la ejecución de la e-OP en cualquier momento previo a su conclusión definitiva, mediante comunicación fehaciente registrada en la plataforma oficial. En tal supuesto, el comitente quedará obligado de pleno derecho a: (a) cancelar la totalidad de los anticipos e hitos desembolsados y devengados a favor del tallerista hasta la fecha de notificación fehaciente; y (b) abonar el valor de la mano de obra proporcional de las piezas que se encuentren en proceso de elaboración. El canon fiduciario integrado al inicio de la orden no resultará repetible ni reintegrable a favor de la comitente. Cumplidas dichas obligaciones, el comitente tendrá derecho a la restitución inmediata de los insumos no utilizados conforme al Artículo 20, inciso 4, y quedará liberado de los hitos y etapas industriales no iniciadas.

ARTÍCULO 6°.- Fuerza Ejecutiva y Título contra el Taller Moroso. La constancia registral fehaciente de la e-OP emitida por el Registro de Órdenes de Producción Electrónicas constituye **título ejecutivo autosuficiente de conformidad con el Artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y las leyes procesales aplicables en cada jurisdicción**, resultando comprendida en el fuero federal y en la justicia

ordinaria en los términos del Artículo 521, inciso 7, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin necesidad de protesto, reconocimiento de firma ni preparación de la vía ejecutiva.

La acción ejecutiva procederá contra el comitente obligado por los montos de aquellos hitos efectivamente desembolsados y certificados que se encuentren vencidos de acuerdo a la fecha estipulada en el título. La legitimación activa corresponderá al tallerista ejecutor, al Fideicomiso de Desarrollo Industrial en caso de haber anticipado los fondos, o a los legítimos endosatarios de la orden.

Asimismo, **la suscripción bilateral de la e-OP por parte del tallerista ejecutor constituye un reconocimiento expreso, voluntario e incondicional de deuda líquida y exigible** por los fondos que efectivamente perciba en concepto de anticipo de arranque correspondiente al Hito Cero, sujeto a condición resolutoria de cumplimiento de los hitos productivos certificados o a su inmediata restitución en caso de resolución contractual o incumplimiento culpable o injustificado de sus obligaciones. Dicho instrumento habilitará la vía ejecutiva directa del FDI contra el tallerista ejecutor para el cobro del capital anticipado no transformado más sus accesorios legales, previa intimación fehaciente por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 7°.- Presunción Legal de Autoría de las Firmas. Las firmas electrónicas o digitales estampadas por las partes en las e-OPs a través de la plataforma oficial, previa autenticación fehaciente mediante Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 de ARCA o validación biométrica oficial, gozarán de **presunción legal de autoría e integridad de pleno derecho**, invirtiendo la carga de la prueba en los términos del Artículo 314 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Circulación e Inoponibilidad de Defensas. La e-OP circula mediante endoso nominativo completo o transferencia electrónica registrada en la plataforma pública oficial.

Una vez transmitida o endosada la e-OP al Fideicomiso de Desarrollo Industrial o a una entidad financiera regulada, el comitente obligado no podrá oponer a los terceros cesionarios de buena fe ni al fiduciario excepciones personales ni defensas causales nacidas del contrato de locación de obra respecto de aquellos hitos que hayan sido oportunamente certificados y desembolsados. Las defensas de calidad deducidas por el comitente en el plazo perentorio del Artículo 11 inciso 2 suspenderán de forma exclusiva la liberación del Hito Final retenido preventivamente bajo la modalidad de Retención de Cierre Fiscal, sin alterar la exigibilidad de los tramos productivos previamente convalidados.

ARTÍCULO 9°.- Incompatibilidad con la Factura de Crédito Electrónica — Modificación de la Ley N° 27.440. Incorpórase como Artículo 7° bis de la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo el siguiente texto:

"Artículo 7° bis. — Quedan expresamente excluidas del régimen de emisión, aceptación, cesión y negociación de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs regulado en esta ley las prestaciones, servicios o lotes de manufactura que se encuentren instrumentados y respaldados por una Orden de Producción Electrónica (e-OP) registrada en el Registro Público de Órdenes de Producción Electrónicas creado por la Ley N° [——]. Los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bloquearán de pleno derecho la derivación de cualquier comprobante fiscal emitido por dichas prestaciones hacia el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas o hacia plataformas de negociación bursátil o bancaria, registrándolo

como factura de liquidación ordinaria y cancelatoria. Toda factura o instrumento que se emita en infracción a esta disposición carecerá de fuerza ejecutiva cambiaria y resultará inoponible a la empresa comitente y al Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)."

Al verificarse la entrega conforme del lote manufacturado y requerirse la facturación oficial para la liberación de la Retención de Cierre Fiscal, el tallerista ejecutor emitirá exclusivamente la factura electrónica de liquidación ordinaria prevista en el párrafo anterior.

TÍTULO II: DEL REGISTRO PÚBLICO OFICIAL, CUSTODIA FIDUCIARIA Y FISCALIZACIÓN DE HITOS

ARTÍCULO 10°.- Registro Público Oficial de Órdenes de Producción Electrónicas. Créase el **Registro Público de Órdenes de Producción Electrónicas**, el cual funcionará en el ámbito de la **Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)**, bajo las pautas que dicte la Autoridad de Aplicación.

El Registro proveerá una infraestructura informática neutral basada en estándares de datos abiertos que garantice:

1. La toma de razón inmediata e inmutable de la emisión, endoso, afectación en garantía, cesión y cancelación de las e-OPs.
2. La consulta pública mediante interfaces de programación de aplicaciones abiertas limitada a datos no sensibles: identificador único (UUID), estado de la orden, fecha de emisión y de vencimiento, e identificación tributaria de las partes. **Los montos de mano de obra directa, los valores de custodia de materiales y el cronograma de hitos constituyen información comercialmente confidencial y solo serán accesibles para las partes de la orden, el FDI y los organismos de supervisión bajo protocolo de intercambio seguro, en cumplimiento de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.**
3. La interoperabilidad automatizada con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las entidades fiduciarias del FDI.

ARTÍCULO 11°.- Plazos Registrales y Defensas de Calidad del Comitente. Las objeciones a la e-OP y su proceso de ejecución se ajustarán taxativamente al siguiente régimen:

1. **Objeción Registral Formal:** Ingresada la orden al Registro, el Fideicomiso FDI dispondrá de una ventana perentoria de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para formular objeción fundada exclusivamente por: (a) inconsistencia registral o fiscal inhabilitante en ARCA de alguna de las partes; o (b) superación del límite máximo de riesgo crediticio o cupo asignado a la empresa comitente. Vencido dicho plazo sin observación, la orden se considerará admitida para su curso fiduciario.
2. **Plazo de Objeción de Calidad del Comitente:** El comitente no pierde sus defensas de calidad durante la fabricación. A partir de la entrega física del lote manufacturado en la planta o depósito del comitente, documentada mediante remito electrónico de recepción con reserva, el comitente

dispondrá de un plazo perentorio de **cinco (5) días hábiles** para deducir objeción formal fundada por vicios aparentes, mermas o discordancia técnica sustantiva respecto de la receta técnica.

3. La deducción tempestiva de objeción de calidad suspenderá de forma preventiva la acreditación del Hito Final y la exigibilidad de liquidación hacia el FDI respecto del tramo controvertido, abriéndose la instancia pericial prejudicial normada en el Artículo 13.

ARTÍCULO 12°.- Estructura de Custodia Fiduciaria Escalonada y Desembolsos. Los fondos asignados a una e-OP se administrarán bajo la modalidad de custodia fiduciaria escalonada en el FDI y se liquidarán en tres tramos:

1. **Hito Cero o Anticipo de Arranque Operativo:** Desembolso directo y automático de capital de trabajo inicial equivalente al **treinta y cinco por ciento (35%)** del valor neto del servicio de mano de obra presupuestado, acreditable a la cuenta de compensación y liquidación del ejecutor sin scoring bancario patrimonial tradicional, sin presentación de balances ni exigencia de avales patrimoniales, rigiéndose el historial de financiamiento por el Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva. Cuando el producto cuente con Sello Buen Diseño oficialmente certificado conforme al Artículo 4° inciso 7, dicho anticipo se elevará al **cincuenta por ciento (50%)**, reduciéndose proporcionalmente el Hito de Avance al **treinta por ciento (30%)** y manteniéndose el Hito Final en el **veinte por ciento (20%)**, de modo que la suma de los tres tramos sea siempre igual al cien por ciento (100%) en ambos casos.

   El desembolso del Hito Cero se ejecutará de forma directa e inmediata una vez verificados copulativamente: (a) la suscripción y registro bilateral de la e-OP en la plataforma oficial; (b) **la acreditación del ingreso físico de las materias primas o insumos a la planta del ejecutor mediante remito electrónico oficial** —tipos A, B o C— o remito físico oficial —tipo R— emitido por el comitente o el transportista habilitado, con consignación expresa del UUID de la e-OP, conforme al régimen de documentación del Artículo 20, inciso 2; y (c) **la acreditación de la vigencia del seguro obligatorio de stock en custodia del Artículo 20 bis**. En ningún caso el comprobante interno tipo "X" resultará admisible para acreditar la recepción inicial de insumos provenientes del comitente. En órdenes con cronograma de logística justo a tiempo previsto en la receta técnica, el desembolso del Hito Cero se perfeccionará con la acreditación del ingreso físico del Lote Inicial Crítico definido en el Artículo 2° inciso 14, sin que la falta de entrega anticipada de avíos o insumos secundarios programados para etapas posteriores pueda demorar el pago del anticipo de arranque.

   En supuestos de incumplimiento culpable, abandono o falta de inicio efectivo de la confección por parte del tallerista ejecutor con posterioridad a la percepción del Hito Cero: (i) el comitente conservará expedita la restitución inmediata de los insumos y materias primas no transformadas conforme al Artículo 20, inciso 4, o la percepción de la indemnización de la póliza de seguro de stock en custodia del Artículo 20 bis; (ii) el FDI se subrogará en los derechos crediticios contra el tallerista moroso por el anticipo de mano de obra desembolsado y promoverá la acción ejecutiva del Artículo 6°; y (iii) la contingencia de liquidez será absorbida transitoriamente con cargo a la Reserva por Mora Operativa integrada dentro del canon fiduciario conforme al Artículo 16 inciso 4, procediendo la inhabilitación preventiva e inmediata del ejecutor en el SETP sin perjuicio de las

sanciones del Artículo 28. Para unidades productivas sin historial crediticio previo en el sistema, la reglamentación podrá establecer garantías complementarias de fiel cumplimiento o seguros de caución de arranque hasta la consolidación de su calificación en el SETP, resguardando la suficiencia actuarial de dicha reserva.

2. **Hitos de Avance:** Desembolsos escalonados vinculados a las etapas de confección, correspondientes a una pauta del cuarenta y cinco por ciento (45%) o del treinta por ciento (30%) en productos con Sello Buen Diseño, liquidables contra la acreditación fehaciente de la **Prueba de Trabajo Productivo (PoPW)**. La PoPW se configurará mediante la concurrencia de:

    a) Declaración jurada digital de avance de curva emitida por el taller en la plataforma.

    b) Georreferenciación satelital cifrada de la unidad productiva operativa.

    c) Remito electrónico o certificación de entrega parcial conformada por el comitente o transportista matriculado.

    Notificada la declaración de avance, transcurridas cuarenta y ocho (48) horas hábiles sin objeción técnica fundada del comitente, el hito quedará convalidado y los fondos se liberarán automáticamente.

    En órdenes sujetas a cronograma de logística justo a tiempo, las demoras del comitente en la provisión escalonada de insumos suspenderán los plazos de confección del tallerista y se regirán taxativamente por las consecuencias, límites temporales, compensaciones y derecho de resolución normados en el Artículo 5° bis.

3. **Hito Final de Cierre Fiscal o Retención de Cierre Fiscal:** Saldo de retención final correspondiente al veinte por ciento (20%) que permanecerá indisponible en la cuenta estanca de custodia fiduciaria hasta que la plataforma valide mediante interoperabilidad con ARCA la efectiva emisión de la factura fiscal oficial por el servicio de locación de obra prestado por el ejecutor. La emisión del comprobante oficial dentro de los **diez (10) días hábiles** de la entrega física del lote conforme liberará los fondos de forma instantánea. La deducción tempestiva de una objeción de calidad por parte del comitente suspenderá el cómputo de dicho plazo hasta la notificación del dictamen técnico prejudicial del Artículo 13. **Vencido dicho plazo sin que el ejecutor haya emitido el comprobante fiscal**: (a) la plataforma generará una alerta fehaciente notificada al ejecutor, al FDI y a ARCA; (b) el ejecutor dispondrá de cinco (5) días hábiles adicionales para regularizar la situación; (c) transcurrido ese plazo adicional sin emisión del comprobante, los fondos de la retención quedarán inmovilizados en la cuenta de custodia fiduciaria estanca hasta la regularización, devengando a favor del FDI un cargo de mora equivalente a la tasa BADLAR privada, sin perjuicio de las sanciones del régimen tributario aplicable ante el incumplimiento de obligaciones de facturación.

    Para los prestadores individuales inscriptos en el Monotributo Productivo del Artículo 24, la plataforma oficial generará de oficio un **borrador electrónico precargado de Factura C** con la totalidad de los datos fiscales, montos netos y retenciones correspondientes a la e-OP cumplida. La emisión formal y solicitud de CAE ante ARCA se perfeccionará mediante la simple confirmación

digital de dicho borrador por parte del prestador a través de la aplicación o portal del sistema. A estos prestadores no les resultará aplicable el cargo por mora a tasa BADLAR previsto en el párrafo anterior, manteniéndose los fondos en custodia fiduciaria estanca hasta su confirmación, con notificaciones y recordatorios periódicos cursados por la plataforma.

ARTÍCULO 13°.- Instancia de Conciliación y Dictamen Técnico Prejudicial. Ante divergencias técnicas entre comitente y ejecutor relativas a calidades de confección, mermas o interpretación de la receta técnica, las partes podrán requerir la intervención técnica de la delegación del **Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)** o perito institucional habilitado.

El organismo técnico emitirá un **Dictamen Técnico Pericial en el plazo de cinco (5) días hábiles** desde la solicitud. Dicho informe gozará de fuerza probatoria presuntiva sobre el estado del lote en eventuales litigios judiciales, no suspendiéndose la liquidación de aquellos tramos de la e-OP que no hayan sido objeto de observación técnica. Las partes conservan expedita la vía judicial ordinaria ante la Justicia Ordinaria en lo Comercial de la jurisdicción local respectiva o ante la Justicia Federal cuando corresponda por razón de las personas o la materia.

TÍTULO III: DEL DESCUENTO BANCARIO, FIDEICOMISO DE DESARROLLO INDUSTRIAL (FDI) Y BONOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA (BIP)

ARTÍCULO 14°.- Descuento Bancario y Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación. Las entidades financieras sujetas a la Ley N° 21.526 y los proveedores de servicios de pago regulados por el BCRA podrán descontar e-OPs registradas y otorgar anticipos a cuenta del crédito documentado.

Las entidades bancarias oficiales habilitarán a los talleres y prestadores formalizados **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera**, vinculadas a su CUIT o CUIL, las cuales:

1. No tendrán costos de apertura ni de mantenimiento.
2. Operarán mediante transferencias inmediatas digitales, pagos mediante código QR y libramiento de Echeqs sin autorización de descubierto bancario.
3. Gozarán de inembargabilidad e indisponibilidad respecto de débitos automáticos no autorizados, compensaciones bancarias y ejecuciones de créditos preexistentes deducidas por la propia entidad financiera depositaria, hasta el límite del capital de trabajo y mano de obra de las e-OPs activas acreditadas. Dicha protección se fundamenta en su carácter de fondos con destino específico de afectación fiduciaria productiva conforme al Artículo 1685 del Código Civil y Comercial de la Nación y en su finalidad de retribución de mano de obra y subsistencia de la unidad productiva y sus trabajadores, asimilándose en cuanto a su tutela al régimen protectorio de inembargabilidad relativa de los haberes laborales del Artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, sin perjuicio de la traba de embargos judiciales legítimos ordenados por magistrado competente en causas ordinarias por obligaciones nacidas con posterioridad a la afectación.

4. El Banco Central de la República Argentina establecerá un encuadramiento normativo especial en la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) para las Cuentas Especiales Manufactureras, de modo que las discrepancias técnicas o demoras operativas transitorias amparadas por la cobertura fiduciaria del FDI no generen reclasificaciones negativas automáticas que obstaculicen la continuidad productiva, preservando la consistencia de las normas prudenciales del sistema financiero.
5. Estarán **exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias de la Ley N° 25.413 y sus modificatorias** respecto de todos los débitos y créditos originados en desembolsos, liquidaciones y pagos vinculados a e-OPs activas y al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales derivadas del ciclo productivo.

ARTÍCULO 15°.- Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). Autorízase la constitución del **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)** como fideicomiso financiero bajo el régimen de los Artículos 1666 a 1700 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, administrado por entidades fiduciarias públicas, mixtas o entidades bancarias autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

El patrimonio del FDI constituye un patrimonio fiduciario separado de pleno derecho, conforme al Artículo 1685 del Código Civil y Comercial de la Nación, destinado con exclusividad a: (a) actuar como agente fiduciario de compensación, liquidación y custodia fiduciaria escalonada de e-OPs; (b) adelantar los fondos del Hito Cero y avances productivos; y (c) empaquetar carteras homogéneas de e-OPs para su titulización mediante Bonos de Inversión Productiva.

ARTÍCULO 16°.- Recursos, Liquidez y Fondos de Reserva del FDI. El FDI conformará sus recursos y sus fondos de cobertura y liquidez mediante:

1. El producido de la colocación de Bonos de Inversión Productiva en los mercados de capitales autorizados por la CNV.
2. Los fondos provenientes de entidades financieras canalizados a través de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) o regímenes especiales de fomento crediticio MiPyME que determine el Banco Central de la República Argentina.
3. La Reserva Líquida de Garantía integrada por las empresas comitentes, equivalente al **cinco por ciento (5%) del monto nominal acumulado de las e-OPs que mantengan activas y en ejecución simultánea ante el FDI**, afectada de manera exclusiva e irrevocable a responder por el **riesgo de crédito comercial e incumplimiento de pago de la propia empresa comitente** respecto de las e-OPs o series de BIP emitidas, no respondiendo dicha reserva por contingencias operativas o incumplimientos imputables a los talleres ejecutores. Dicha reserva se devolverá o computará a favor de la empresa al cancelar el financiamiento de cada orden.
4. El canon fiduciario de estructuración, compensación, liquidación, reserva y cobertura patrimonial integrado por las empresas comitentes al registrar cada e-OP conforme al Artículo 4° inciso 4.c, comprensivo de: (a) la alícuota operativa general de hasta el uno y medio por ciento (1,5%) del monto neto de mano de obra contratada, con destino indivisible al Fondo de Afectación Específica Laboral en un cero coma cinco por ciento (0,5%), al INTI y PFET en un cero coma dos por ciento

(0,2%), y a gastos fiduciarios y Reserva por Mora Operativa en un cero coma ocho por ciento (0,8%); y (b) la alícuota de cobertura de stock en custodia de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor declarado de insumos, afectada con exclusividad a la Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia del Artículo 20 bis o subcuenta de reposición.

5. Los cobros de capital e **interés compensatorio** abonados por las empresas comitentes al vencimiento comercial convenido de cada orden, así como los intereses devengados por prórrogas causales de logística justo a tiempo del Artículo 5° bis. La tasa de interés compensatorio aplicable será equivalente a la **tasa BADLAR privada publicada por el BCRA más un spread fiduciario de estructuración de hasta trescientos (300) puntos básicos**, o alternativamente la tasa que determine la reglamentación para el financiamiento de cadenas de valor manufacturera.
6. **Facilidad de Liquidez Contingente:** El fiduciario estructurará una facilidad de liquidez revolvente de tesorería por un monto de hasta el **cinco por ciento (5%) del programa global de emisión autorizado por la CNV**, integrada con los rendimientos de colocaciones transitorias de corto plazo, reinversión de utilidades fiduciarias y aportes institucionales públicos o privados. Dicha facilidad estará destinada a absorber descalces temporales de caja generados por diferimientos de logística justo a tiempo normados en el Artículo 5° bis, la sustanciación de objeciones periciales de calidad del Artículo 13 o demoras en la validación fiscal de la retención de cierre, garantizando el puntual repago a los tenedores de los Bonos BIP a su vencimiento sin alterar el calce estructural de las series emitidas.

ARTÍCULO 17°.- Emisión de Bonos de Inversión Productiva (BIP). El FDI, en su carácter de fiduciario financiero, emitirá títulos de deuda fiduciaria negociables bajo el régimen de oferta pública de la Ley N° 26.831 denominados **Bonos de Inversión Productiva (BIP)**, respaldados con exclusividad por carteras homogéneas de e-OPs vigentes, las reservas de garantía líquida integradas por las comitentes y los colaterales del fondo.

Los Bonos BIP se emitirán como valores fiduciarios de corto plazo con vencimientos de sesenta (60) a ciento veinte (120) días corridos, calzados estrictamente con el cronograma de vencimiento de las e-OPs subyacentes y el ciclo comercial de cobranza y repago asumido por las marcas comitentes, garantizando el equilibrio financiero de cada serie.

ARTÍCULO 18°.- Denominación y Habilitación de Cláusulas de Ajuste. Los créditos de las e-OPs y las emisiones de Bonos BIP podrán denominarse en:

- **Unidades de Cuenta Industrial (UCI)**, indexadas al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC o, como alternativa electiva de las partes, al indicador salarial del convenio colectivo de trabajo de la rama aplicable que la reglamentación habilite, conforme a la definición del Artículo 2° inciso 5.
- **Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)**, conforme a las normas del BCRA.
- **Moneda de curso legal.**
- **Moneda extranjera**, pactada como condición esencial de pago de conformidad con el Artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 70/2023.

Habilitación expresa de ajuste: A los fines de salvaguardar el calce fiduciario y preservar el valor real del capital de trabajo y la retribución de la mano de obra frente a fluctuaciones de costos en órdenes cuyo plazo de ejecución pactado supere los noventa (90) días corridos, decláranse expresamente habilitadas para las e-OPs y los Bonos BIP las cláusulas de ajuste y reexpresión de valor sustentadas en la UCI, UVA o índices oficiales de precios, constituyendo la presente ley autorización legislativa suficiente frente a las prohibiciones genéricas de indexación.

ARTÍCULO 19°.- Oferta Pública y Calificación SVS. La Comisión Nacional de Valores implementará un régimen abreviado y ágil de autorización de oferta pública para los programas de BIP, autorizándose su colocación a través de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) con tramos minoristas de láminas mínimas reducidas.

Los Bonos BIP podrán calificar como **Instrumentos de Financiamiento Social, Verde y Sustentable (SVS)** de acuerdo con las pautas de la Resolución General CNV N° 917/2021 o la que en el futuro la reemplace, acreditando la formalización del empleo y trazabilidad productiva en planta. Dicha calificación **requerirá el dictamen vinculante de un Revisor Externo Independiente** debidamente registrado en el Registro de Entidades Evaluadoras de la CNV.

TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN CONCURSAL, LABORAL, TRIBUTARIO E INCLUSIÓN FINANCIERA

ARTÍCULO 20°.- Régimen de Insumos, Custodia de Transformación, Tránsito y Concurso del Tallerista.

1. **Naturaleza jurídica de los insumos:** Las materias primas, telas, cueros, matrices y avíos entregados por el comitente al tallerista para el cumplimiento de una e-OP revisten el carácter de provisión de materiales en locación de obra, en los términos de los Artículos 1251 y 1256 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, permaneciendo bajo dominio exclusivo del comitente durante todo el ciclo productivo. El tallerista actúa como depositario regular conforme a los Artículos 1356 y concordantes del mismo Código con exclusiva finalidad de transformación productiva, sin que ello importe transmisión de dominio, uso comercial ni disposición de los bienes por cuenta propia.

El contrato resultante no reviste la naturaleza jurídica de la consignación regulada por el Artículo 1335 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya causa es el mandato de venta por cuenta ajena, ni se asimila al régimen de maquila agropecuaria de la Ley N° 25.113.

2. **Documentación obligatoria del tránsito:** El transporte y traslado de materias primas, cortes, avíos y mercaderías semielaboradas amparadas en una e-OP registrada deberá documentarse obligatoriamente mediante alguno de los siguientes comprobantes, los cuales deberán consignar

en forma expresa el identificador único (UUID) de la e-OP o el código QR generado por la plataforma oficial:

a) Remito electrónico oficial —tipos A, B o C— emitido por el comitente o el tallerista conforme a la normativa vigente de ARCA; o

b) Remito físico oficial —tipo R— emitido en las mismas condiciones.

El comprobante interno de control de taller tipo "X" únicamente tendrá valor de acreditación a los efectos de este artículo cuando el traslado se produzca entre plantas o depósitos del mismo CUIT o entre establecimientos bajo responsabilidad directa del mismo tallerista, y siempre que consigne el UUID de la e-OP y esté suscripto por el receptor. La plataforma oficial habilitará la verificación en tiempo real del UUID por parte de los organismos de control autorizados, mediante consulta web o aplicación móvil oficial.

3. **Valor probatorio ante organismos de control:** La exhibición del comprobante con UUID válido y vigente previsto en el inciso anterior constituye suficiente acreditación del origen lícito de los bienes ante los organismos federales de control fiscal. Sin perjuicio de ello, esta acreditación:

a) No limita, suspende ni condiciona las potestades de inspección, fiscalización, retención preventiva y decomiso que corresponden a la autoridad judicial competente, a las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus atribuciones legales, a la autoridad aduanera, ni a los organismos provinciales y municipales en el ejercicio de sus poderes de policía sanitaria, de tránsito, bromatológica y de control de la actividad comercial;

b) En caso de retención preventiva de mercadería debidamente documentada con UUID válido, la autoridad actuante deberá comunicar la medida al Registro Público de e-OPs dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles, el cual notificará al FDI y al comitente, a fin de preservar la cadena de custodia y los derechos patrimoniales de las partes.

4. **Concurso del tallerista ejecutor:** En caso de concurso preventivo o quiebra del tallerista ejecutor, los bienes entregados en custodia de transformación bajo una e-OP registrada no integrarán la masa de acreedores concursales, teniendo el comitente el **derecho directo e inmediato a la restitución y separación de bienes de terceros amparado en el Artículo 138 de la Ley N° 24.522**, previa acreditación del UUID de la e-OP y del comprobante de entrega correspondiente.

ARTÍCULO 20 bis.- Cobertura Colectiva y Seguro de Stock en Custodia de Transformación.

1. **Póliza Colectiva del Fondo:** La cobertura patrimonial de las materias primas, telas, cueros, matrices y avíos entregados en custodia de transformación a los talleres ejecutores bajo una e-OP registrada estará a cargo del **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)**. A tal efecto, el fiduciario contratará una **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia** con entidades aseguradoras públicas o mixtas habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación —o constituirá una subcuenta técnica fiduciaria de auto-seguro y reposición—, la cual amparará de pleno derecho el valor declarado contra los riesgos de incendio, robo calificado, daño total y pérdida por siniestro en las instalaciones de los ejecutores registrados o durante su traslado documentado.

2. **Financiamiento y Automática Vigencia:** La cobertura se financiará de manera centralizada mediante la alícuota fiduciaria de cobertura de stock integrada por la empresa comitente al registrar cada orden, conforme al Artículo 4° inciso 4.c. La registración formal de la e-OP y el ingreso de dicha alícuota en la plataforma oficial otorgará **cobertura asegurativa automática e inmediata al lote**, reputándose cumplido de pleno derecho el requisito de aseguramiento exigido para el desembolso del Hito Cero conforme al Artículo 12 inciso 1, sin que la empresa comitente ni el tallerista ejecutor deban gestionar pólizas individuales ni someter las instalaciones del taller a inspecciones patrimoniales previas.

3. **Siniestros y Subrogación:** Ocurrido un siniestro denunciado y constatado pericialmente en los términos que fije la reglamentación: (a) la aseguradora o la subcuenta del FDI indemnizará a la empresa comitente por el valor de reposición de los insumos no transformados; (b) el FDI liquidará al tallerista el valor de la mano de obra proporcional efectivamente devengada hasta el momento del siniestro; y (c) el fiduciario o la aseguradora se subrogarán en los derechos y acciones contra eventuales terceros responsables.

ARTÍCULO 21°.- Insolvencia de la Marca Comitente y Privilegios Concursales. En caso de sobrevenir el concurso preventivo o quiebra de la empresa comitente:

1. **Presunción de ordinariedad frente al período de sospecha:** Las transferencias de fondos que la empresa comitente integre al FDI para cancelar e-OPs exigibles y vencidas con anterioridad a la presentación en concurso o declaración de quiebra, así como los desembolsos de hitos productivos que el FDI liquide al tallerista ejecutor contra la verificación de la Prueba de Trabajo Productivo o entrega de mercadería, gozan de **presunción legal de acto ordinario de cumplimiento y debida equivalencia recíproca a título oneroso en los términos del Artículo 119* in fine *de la Ley N° 24.522**. La declaración de ineficacia concursal solo procederá si el síndico o los acreedores acreditan de forma fehaciente que el perceptor tenía conocimiento efectivo del estado de cesación de pagos de la comitente al momento de percibir los fondos.

2. **Privilegio especial y derecho de retención:** En caso de concurso preventivo o quiebra de la empresa comitente, los créditos adeudados a los talleristas ejecutores por servicios de manufactura efectivamente prestados y los créditos de recupero del FDI gozarán del **Privilegio Especial sobre el lote físico elaborado en los términos del Artículo 241 inciso 1 y Artículo 242 de la Ley N° 24.522**, así como del **derecho de retención preferencial del Artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación**, mientras los bienes se encuentren en posesión material del taller o en tránsito documentado bajo su custodia. Dicho crédito tendrá preferencia de cobro frente a acreedores quirografarios y respecto de prendas comerciales o bancarias constituidas sobre el stock con posterioridad a la emisión y registro de la e-OP respectiva. Las prendas con registro regularmente inscriptas con anterioridad a la afectación de los insumos al ciclo productivo conservarán su rango y preferencia conforme al régimen general de prelación del Artículo 243 de la Ley N° 24.522. En caso de quiebra del tallerista ejecutor, los créditos laborales adeudados a sus propios dependientes conservarán su prelación autónoma sobre los bienes, maquinarias y mercaderías de propiedad del taller fallido al amparo del Artículo 241 inciso 2 de la Ley N° 24.522,

sin perjuicio de la restitución de los insumos y materias primas de propiedad del comitente normada en el Artículo 20, inciso 4, de la presente ley.

ARTÍCULO 22°.- Régimen de Diligencia Debida Laboral y Puerto Seguro de la Empresa Comitente.

1. **Principio de Autonomía Contractual y Conservación del Deber de Control:** La contratación de servicios de manufactura, confección o transformación industrial instrumentada mediante una e-OP registrada constituye un contrato de locación de obra celebrado entre partes económica, jurídica y operativamente independientes en los términos de los Artículos 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. De conformidad con el **Artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, modificado por el Artículo 89 de la Ley N° 27.742**, la formalización de la orden, la emisión de comprobantes fiscales y el cobro por Cuentas Especiales bancarias desvirtúan la presunción de dependencia laboral y subordinación técnica entre la empresa comitente y los dependientes o prestadores del tallerista ejecutor.

Sin perjuicio de la autonomía contractual precedente, la empresa comitente conserva el deber de control relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del contratista previsto en el segundo párrafo del Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD)** normado en este artículo constituye el instrumento reglado mediante el cual el comitente acredita fehacientemente el cumplimiento oportuno de dicho deber de fiscalización. La vigencia del CDD no releva a la comitente de su carga de verificación periódica en la plataforma oficial ni la delega en el FDI.

2. **Condiciones de Emisión del CDD Definitivo:** A partir del mes decimotercero de operación ininterrumpida en el sistema, la plataforma oficial generará mensualmente de forma automática el CDD al comprobar de manera copulativa que el tallerista ejecutor registra:

a) Constancia de presentación del formulario F.931 ante ARCA del período inmediato anterior, con una nómina que declare al menos un (1) trabajador registrado por cada e-OP activa simultáneamente, o el coeficiente mínimo que establezcan las matrices técnicas del INTI conforme al Artículo 27. La paralización transitoria de líneas o disminución de personal atribuible a demoras de abastecimiento imputables a la comitente bajo logística justo a tiempo debidamente registradas según el Artículo 5° bis no impedirá la renovación del certificado ni afectará la calificación del taller.

b) Certificado de cobertura vigente de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) bajo la Ley N° 24.557, con denuncia de actividad industrial específica.

c) Acreditación del pago de salarios mediante transferencia a las cuentas sueldo de los trabajadores declarados en el formulario F.931 dentro de los plazos de convenio, constatado mediante el sistema SIPA al amparo de la dispensa del secreto fiscal del Artículo 23 inciso 4 de la presente ley y la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, sin requerir información bancaria directa al BCRA.

d) CUIT activo y situación fiscal regular ante ARCA.

El CDD se reputará plenamente vigente de pleno derecho en tanto el sistema no emita una resolución denegatoria fundada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de presentados los datos.

3. **CDD Provisorio y Estatuto Permanente de Regularización Laboral:** Para las unidades productivas que se incorporen al sistema durante sus primeros doce (12) meses de actividad:

a) *Alta Temprana y Beneficios Liberatorios:* Al suscribir su primera e-OP, el tallerista podrá registrar el Alta Temprana de su dotación productiva —con indicación de nombre, CUIL y categoría convencional— mediante la plataforma oficial interoperable con ARCA. Dicha inscripción acogerá de pleno derecho al tallerista a un régimen estatutario permanente de regularización laboral, que comprenderá: (i) la extinción de plano de multas, infracciones y sanciones por deficiencia de registración previa; (ii) la condonación total de deudas por aportes y contribuciones patronales al SIPA, INSSJP y Fondo Nacional de Empleo devengadas hasta la fecha de alta; y (iii) la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de las faltas saneadas. A los trabajadores regularizados se les reconocerán hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

b) *Retención Centralizada de Cargas Sociales:* El FDI retendrá de cada Hito de Avance y del Hito Final de cierre fiscal, antes de acreditar los fondos al tallerista, el importe de los aportes y contribuciones a la seguridad social y ART de la nómina registrada, transfiriéndolos directamente a ARCA y a la aseguradora por cuenta y orden del empleador, con un tope máximo del quince por ciento (15%) del hito bruto.

c) *Emisión del CDD Provisorio (CDD-P):* Cumplida el Alta Temprana y efectivizada la primera retención previsional, la plataforma emitirá el CDD Provisorio (CDD-P), el cual otorgará a las empresas comitentes la misma tutela de puerto seguro normada en el inciso 4.

d) *Transición al Régimen Definitivo:* Vencido el plazo de doce (12) meses, el tallerista deberá formalizar la presentación autónoma del formulario F.931. En caso de incumplimiento injustificado, el FDI suspenderá el CDD-P previa notificación a las comitentes involucradas, recobrando plena operatividad las responsabilidades generales de la legislación laboral a partir de dicha fecha. La Autoridad de Aplicación podrá extender este plazo de transición hasta dieciocho (18) meses en sectores de vulnerabilidad estructural mediante resolución fundada.

e) *Exclusiones:* Este esquema no resulta aplicable a prestadores individuales autónomos del Monotributo Productivo regidos por el Artículo 24, ni a los trabajadores comprendidos en la Ley N° 12.713 conforme al inciso 6.

4. **Alcance del Puerto Seguro y Responsabilidad Subsidiaria:** La empresa comitente que contrate con talleristas que cuenten con CDD o CDD-P vigente gozará de la siguiente protección legal:

a) *Presunción Legal de Diligencia Debida:* La vigencia del certificado constituye presunción legal *iuris tantum* de observancia cabal y diligente del deber de control establecido en el segundo párrafo del Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. En consecuencia, la comitente no podrá ser demandada ni condenada solidariamente por omisión de control o incumplimiento de aportes a cargo del tallerista. Asimismo, acreditada la observancia del régimen de la e-OP, no

resultará extensible la responsabilidad solidaria por la actividad propia del establecimiento prevista en el primer párrafo del citado artículo, rigiendo la autonomía consagrada en el inciso 1.

b) *Garantía Subsidiaria Directa del Crédito Laboral:* En caso de que se determinen salarios o indemnizaciones adeudadas a los trabajadores del taller generadas durante el ciclo de la orden, y mediando acreencia líquida firme o acuerdo homologado en sede laboral administrativa o judicial tras quince (15) días hábiles de intimación infructuosa al tallerista o declarada su insolvencia, el crédito se cancelará de forma inmediata con los recursos del Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL) y el seguro de caución del inciso 7. Agotado el fondo, la empresa comitente responderá como garante subsidiaria directa por la proporción adeudada atribuible a su orden, sin beneficio de previa excusión patrimonial del tallerista, subrogándose en las acciones de cobro contra el deudor o la Reserva por Mora Operativa.

c) *Inoponibilidad por Fraude:* El puerto seguro decaerá si se comprueba judicialmente la existencia de subordinación simulada, fraude laboral o intermediación fraudulenta en los términos de los Artículos 14, 29 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

5. **Causales de Caducidad del Puerto Seguro:** La empresa comitente perderá el beneficio de presunción legal de diligencia debida en el período en que:

a) Hubiera operado bajo un CDD o CDD-P vencido o revocado por falsedad formal.

b) Se verifique la existencia de Alertas Tempranas de Inconsistencia de Costos del Artículo 27 por retribuciones horarias inferiores a la escala paritaria, notificadas fehacientemente y no subsanadas en el término de diez (10) días hábiles. En este supuesto, la caducidad del beneficio y la suspensión del crédito fiscal presunto del Artículo 23 recaerán exclusivamente sobre la comitente, no afectando los cobros de los hitos productivos devengados por el tallerista.

En caso de caducidad, renacerá la responsabilidad solidaria plena de la legislación laboral ordinaria respecto de las obligaciones nacidas en dicho lapso.

6. **Régimen Diferenciado: Trabajo a Domicilio y Prestadores Autónomos:** A efectos de deslindar regímenes y tutelar el orden público:

a) *Trabajo a Domicilio (Ley N° 12.713):* Cuando las tareas de confección sean ejecutadas por personas humanas en su vivienda personal con insumos provistos por terceros y sin personal a cargo ni establecimiento fabril, regirá íntegramente el estatuto de la Ley N° 12.713. La plataforma instrumentará la **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio**, la cual sustituirá a la libreta manual tradicional. Las órdenes bajo esta modalidad no podrán fijar tarifas de mano de obra inferiores a las paritarias de la actividad, y el FDI retendrá y transferirá de oficio las cotizaciones de seguridad social y riesgos del trabajo. La empresa comitente mantendrá la responsabilidad solidaria inderogable del Artículo 4° de la citada ley.

b) *Prestadores Autónomos:* Los modelistas, artesanos o microtalleres con medios de labor propios que presten servicios independientes para múltiples firmas se encuadrarán en el Monotributo Productivo del Articulo 24, rigiéndose por el principio de autonomía del inciso 1 y quedando al margen de la Ley N° 12.713.

7. **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL) y Seguro Colectivo de Caución:** Créase en el ámbito del FDI el **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL)**, dotado de patrimonio de afectación fiduciaria exclusiva e inembargable. Se integrará mediante: (a) un aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor neto de la mano de obra contratada, solventado por las empresas comitentes dentro del canon fiduciario del Artículo 16 inciso 4; y (b) la contratación centralizada de una póliza colectiva de seguro de caución laboral con cobertura mínima del uno por ciento (1%) del stock activo de mano de obra del fondo.

El FAEL atenderá de forma inmediata y preferente las deudas laborales devengadas en las e-OPs que cuenten con liquidación o resolución laboral firme frente a la mora o concurso del empleador directo. Cancelado el crédito del trabajador, el FDI se subrogará en los privilegios laborales para accionar judicialmente contra el tallerista moroso.

8. **Contingencias Informáticas y Responsabilidad Estatal:** En supuestos de fallas técnicas generalizadas de la plataforma oficial que obstaculicen la generación temporánea del CDD habiéndose presentado la documentación en término, operará una prórroga automática de validez registral de hasta treinta (30) días corridos. La responsabilidad patrimonial por perjuicios derivados de la indisponibilidad del sistema estatal se regirá por la Ley N° 26.944.

9. **Talleres con Producción Simultánea Multimarca:** Cuando el taller ejecute simultáneamente órdenes para distintas comitentes bajo el régimen de la e-OP, la eventual responsabilidad subsidiaria de cada empresa se prorrateará en función del porcentaje que el valor de mano de obra de sus propias órdenes activas represente sobre el monto total de mano de obra devengada en el taller durante el lapso de la contingencia, de conformidad con las registraciones del sistema.

ARTÍCULO 23°.- Régimen Tributario de Fomento. Establécese el siguiente régimen tributario de incentivo para el sector manufacturero formalizado:

1. **Crédito Fiscal Presunto de IVA:** Las empresas comitentes que contraten la confección de lotes amparados en e-OPs con prestadores individuales inscriptos en el Monotributo Productivo del Artículo 24 o con talleres en período de transición bajo CDD-P conforme al Artículo 22 inciso 3 cuya facturación no traslade débito fiscal de IVA, computarán un **crédito fiscal presunto de IVA equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor neto de la mano de obra contratada**, imputable en sus declaraciones juradas mensuales una vez verificado el Cierre Fiscal mediante la Retención de Cierre Fiscal. Cuando el taller ejecutor tribute bajo el régimen general como Responsable Inscripto y emita factura con discriminación de gravamen, la comitente computará el crédito fiscal ordinario de la factura, no acumulándose en ningún caso el crédito presunto al crédito fiscal real. El beneficio contemplado en este inciso estará sujeto a un cupo fiscal anual global que fijará el Honorable Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, administrado operativamente por ARCA.
2. **Diferimiento del Hecho Imponible del IVA — Modificación de la Ley de IVA:** Incorpórase como segundo párrafo del inciso b) del Artículo 5° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y modificatorias, el siguiente texto:

"*Tratándose de locaciones de obra o servicios de manufactura industrial sobre materias primas ajenas respaldadas por Órdenes de Producción Electrónicas (e-OP) registradas conforme a la Ley N° [——], el hecho imponible se perfeccionará de manera exclusiva con la entrega definitiva del lote conforme documentada mediante remito oficial y la consecuente liberación de la Retención de Cierre Fiscal (RCF), no considerándose perfeccionado el hecho imponible respecto de los anticipos financieros de arranque operativo (Hito Cero) ni de las liberaciones parciales por avance físico de confección (Hitos de Avance).*"

3. **Exención a los Títulos BIP:** Los rendimientos, actualizaciones y ganancias de capital derivados de los Bonos BIP estarán **exentos del Impuesto a las Ganancias** para personas humanas y beneficiarios del exterior, y exentos en un cien por ciento (100%) del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias de la Ley N° 25.413.
4. **Dispensa Legal del Secreto Fiscal:** Exceptúase de las disposiciones del Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y modificatorias, relativo al secreto fiscal, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a las entidades de la seguridad social, al solo efecto de intercambiar de forma automatizada con el Registro Público de e-OPs y el Fideicomiso de Desarrollo Industrial los datos estrictamente necesarios de facturación electrónica, declaraciones del formulario F.931, nóminas salariales y constancias de pago de aportes previsionales para la verificación del CDD y la liquidación de los hitos fiduciarios de la presente ley.

ARTÍCULO 24°.- Régimen de Inclusión en Monotributo Productivo. Para personas humanas que presten servicios artesanales o manuales de transformación manufacturera de forma individual con medios propios, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispondrá un esquema simplificado:

1. La registración de la primera e-OP que asigne tareas a su CUIL posibilitará su alta de oficio mediante validación de identidad con DNI digital ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con consentimiento expreso del titular.
2. Se sustituye la cuota fija mensual por una **micro-retención del dos por ciento (2%) sobre las cobranzas netas efectivas** que el FDI liquide en su cuenta de compensación y liquidación, destinada a la seguridad social. Dicha retención opera como pago a cuenta: cada mes en que las retenciones acumuladas alcancen o superen el componente previsional de la Categoría A del Monotributo General, se computará **un (1) mes de servicios con aportes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)** para el régimen jubilatorio ordinario. En aquellos períodos en que lo retenido no alcance dicho umbral, el prestador podrá integrar la diferencia voluntariamente mediante el volante electrónico correspondiente o acumular el saldo para su consolidación semestral o anual dentro del mismo ejercicio fiscal, garantizando la continuidad en el cómputo de años de servicio previsional. La cobertura médica básica se garantizará a través del subsistema público de salud de atención primaria, pudiendo el prestador optar por adherir a una obra social del régimen general integrando la cotización respectiva.
3. En períodos en que no existan e-OPs activas ni liquidaciones de cobro, no se devengará deuda líquida ni cargo tributario alguno.

4. El Monotributo Productivo es un régimen de permanencia para el prestador individual; no presupone ni impone la constitución de persona jurídica. Cuando el prestador supere el límite máximo de facturación anual de la categoría del Monotributo General en que se encuentre, ARCA lo notificará con no menos de treinta (30) días corridos de anticipación al cierre del período fiscal proyectado y asistirá su recategorización a la escala siguiente del régimen simplificado. La presente ley no crea obligación alguna de migrar a la figura de Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad de Responsabilidad Limitada ni ninguna otra persona jurídica. Quien desee constituirla lo hará por su propia iniciativa, pudiendo solicitar el acompañamiento previsto en el Artículo 24 bis para los talleres empleadores.
5. **Régimen de Facturación Simplificada por Borrador Asistido:** ARCA habilitará en la plataforma registral un servicio de emisión asistida que precargará automáticamente los borradores de comprobantes fiscales electrónicos —Factura C— correspondientes a las e-OPs cumplidas, requiriendo únicamente la conformidad digital del prestador titular para su perfeccionamiento y asignación de CAE, sin necesidad de parametrización de puntos de venta ni carga manual de datos tributarios.

ARTÍCULO 24 bis.- Acompañamiento Tutelado para Talleres en Crecimiento.

1. **Ámbito de aplicación:** El presente artículo aplica exclusivamente a los talleristas empleadores que hayan completado el CDD Definitivo del Artículo 22 inciso 2 y cuya nómina registrada supere los cinco (5) trabajadores en forma estable durante al menos seis (6) meses consecutivos. No aplica a los prestadores individuales del Artículo 24.
2. **Transición a Responsable Inscripto:** Cuando el taller supere el tope máximo de facturación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ARCA lo notificará con sesenta (60) días de anticipación y le asignará un asistente contable tutelar a través de convenios con colegios profesionales de ciencias económicas, durante doce (12) meses, para acompañar la inscripción y liquidación en el Impuesto al Valor Agregado y Régimen de Trabajadores Autónomos.
3. **Constitución societaria optativa:** La constitución de una persona jurídica bajo la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) u otra figura societaria o cooperativa es de carácter estrictamente facultativo para el tallerista, recomendada únicamente cuando requiera separar su patrimonio personal del productivo, incorporar socios o capital, o acceder a cupos operativos de e-OPs de mayor escala reservados a personas jurídicas. No constituye una exigencia obligatoria del régimen de e-OP. En caso de optar por su constitución, el Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET) facilitará modelos estatutarios estandarizados y asistencia jurídica en coordinación con los registros públicos de comercio locales.
4. **Continuidad del SETP y del CDD:** El historial del Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva y la vigencia del Certificado de Diligencia Debida Laboral se transferirán íntegramente de la persona humana al nuevo CUIT societario sin pérdida de puntaje, cupo operativo ni cobertura del puerto seguro para los comitentes, mediando acreditación de continuidad operativa e identidad del responsable ante el Registro.

5. **Financiamiento:** Las acciones de tutoría y asistencia profesional se financiarán en el marco de los convenios del Artículo 27 mediante afectación parcial de la transferencia anual del FDI, así como mediante convenios de cooperación con universidades y entidades profesionales, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 25°.- Régimen de Adhesión Provincial y Municipal. Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir formalmente a la presente ley, estableciendo la **exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos** sobre las transferencias de e-OPs, los anticipos del FDI y las emisiones de Bonos BIP, evitando la retención anticipada intermedia de alícuotas o regímenes de retención bancaria sobre los pagos de mano de obra en proceso.

TÍTULO V: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y VIGENCIA

ARTÍCULO 26°.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación de la presente ley el **Ministerio de Economía de la Nación**, a través de la Secretaría de Industria y Comercio o la repartición que en el futuro la reemplace.

La administración del Registro Público de Órdenes de Producción Electrónicas estará a cargo de la **Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)**. El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores dictarán las normas complementarias e interpretativas en el marco de sus respectivas cartas orgánicas.

ARTÍCULO 27°.- Monitoreo de Costos Directos, Matriz de Referencia y Financiamiento del INTI. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con consulta a las entidades representativas del sector y organizaciones sindicales de rama, elaborará y mantendrá actualizadas semestralmente matrices técnicas de referencia sobre tiempos estándar de confección y componentes de costos directos de mano de obra para las distintas ramas manufactureras.

La suscripción de e-OPs con valores horarios manifiestamente inferiores a los pisos de las escalas paritarias vigentes disparará una **Alerta Temprana de Inconsistencia de Costos**, inhabilitando para la empresa comitente el cómputo del Crédito Fiscal Presunto del Artículo 23 y determinando la pérdida del beneficio de puerto seguro laboral conforme al Artículo 22, inciso 5, apartado b, hasta tanto se regularicen los montos pactados. En ningún caso la alerta suspenderá ni postergará los desembolsos de los hitos productivos a favor del tallerista ejecutor a cargo del FDI, toda vez que las condiciones económicas del título fueron fijadas por la comitente.

Los costos operativos de las tareas asignadas al INTI en el marco de la presente ley —elaboración de matrices, participación en dictámenes técnicos prejudiciales del Artículo 13 e intervención en alertas de inconsistencia— serán financiados mediante: (a) un **arancel por dictamen técnico pericial** equivalente al valor de dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles por actuación, distribuido por partes iguales entre comitente y ejecutor, con exención para micro-unidades productivas inscriptas en el Monotributo Productivo; y (b) una **transferencia anual del FDI** equivalente al **cero coma dos por ciento (0,2%) del**

monto neto de mano de obra contratada de las e-OPs activas en el ejercicio anterior, integrada dentro del canon fiduciario del Artículo 16 inciso 4, destinada al financiamiento de la actualización semestral de matrices y a las acciones del PFET normadas en el Artículo 24 bis. El Ministerio de Economía garantizará la asignación presupuestaria residual mediante la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional en caso de insuficiencia de las fuentes anteriores.

ARTÍCULO 28°.- Régimen Sancionatorio. El falseamiento de datos en la e-OP, la simulación ilícita de recepción de insumos o la falsificación de declaraciones de avance de la Prueba de Trabajo Productivo inhabilitará a los responsables para operar en el sistema de financiamiento por el plazo que determine la reglamentación.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas precedentes, dichas conductas podrán configurar, según las circunstancias del caso:

a) **Estafa**, en los términos del Artículo 172 del Código Penal de la Nación, cuando mediante las falsedades se induzca en error a personas o al FDI para obtener un beneficio patrimonial indebido.

b) **Falsedad documental** en instrumento privado, conforme al Artículo 296 en función del Artículo 293 del Código Penal de la Nación, respecto de los documentos digitales registrados en la plataforma oficial que acrediten hechos falsos o alteren la realidad del proceso productivo.

c) Las figuras del **Régimen Penal Tributario de la Ley N° 27.430** cuando el perjuicio recaiga sobre obligaciones fiscales, retenciones o el acceso indebido al crédito fiscal presunto del Artículo 23.

La determinación de la figura aplicable no es excluyente; las responsabilidades penales concurren de conformidad con las reglas del Código Penal.

ARTÍCULO 29°.- Programa Piloto y Evaluación Bienal. Durante los primeros **dieciocho (18) meses** de vigencia efectiva, el régimen operará como **programa piloto** con un cupo máximo de financiamiento de **cinco mil (5.000) e-OPs activas simultáneas** y un monto agregado de mano de obra en custodia fiduciaria no superior al equivalente en pesos de **cien millones de dólares estadounidenses (USD 100.000.000)** calculados al tipo de cambio oficial del día. La Autoridad de Aplicación podrá elevar dichos límites por resolución fundada en cualquier momento dentro del período piloto.

Al cumplirse los dieciocho (18) meses y luego cada **dos (2) años**, el Ministerio de Economía elaborará y publicará un **Informe de Evaluación de Impacto** que medirá como mínimo: (a) número de e-OPs emitidas, montos y sectores; (b) tasa de cumplimiento de hitos y de emisión de factura de cierre dentro de plazo; (c) cantidad de trabajadores formalizados a través del régimen de Monotributo Productivo y del CDD; (d) litigiosidad laboral y resultados del régimen de puerto seguro; (e) rendimiento de los Bonos BIP y perfil de los inversores; y (f) incidentes de fraude documentado y sanciones aplicadas. Dicho informe será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su consideración.

ARTÍCULO 30°.- Reglamentación y Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los **ciento ochenta (180) días corridos** de su promulgación, plazo durante el cual:

a) El Poder Ejecutivo Nacional dictará el decreto reglamentario general dentro de los **noventa (90) días corridos** de la promulgación.

b) El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores dictarán las normas complementarias e interpretativas pertinentes en el marco de sus respectivas cartas orgánicas y competencias regulatorias, conforme a las minutas de los Anexos Regulatorios I y II.

c) La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará la Resolución General prevista en el Anexo Regulatorio III y habilitará operativamente el Registro Público de e-OPs y la plataforma oficial dentro de los **ciento cincuenta (150) días corridos** de la promulgación.

El vencimiento de los plazos reglamentarios sin que se hayan dictado las normas de aplicación no obstará a la entrada en vigencia de la ley, resultando operativos de pleno derecho los artículos que no requieran reglamentación específica para su aplicación.

ARTÍCULO 31°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

---

3. ANEXO REGULATORIO I: MINUTA DE COMUNICACIÓN BCRA

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" [XXXX] — 2026

Ref.: Circular CAMEX / LISOL / OPASI. Régimen de descuento de Órdenes de Producción Electrónicas (e-OP), ponderación de riesgo preferencial y Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO HABILITADOS:

A partir de la promulgación de la Ley N° [——], este Banco Central dispone:

1. Admisión como Activo de Descuento, Colateral y Cómputo LFIP.

Las entidades financieras podrán descontar, aceptar en caución y computar como garantía crediticia válida a las e-OPs debidamente inscriptas en el Registro Público oficial administrado por ARCA. Asimismo, las operaciones de descuento y anticipo de fondos sobre e-OPs serán elegibles para su cómputo dentro de la **Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP)** de MiPyMEs o los regímenes equivalentes que determine este Banco Central.

2. Ponderación de Riesgo Crediticio.

En ejercicio de las facultades prudenciales conferidas por la Ley N° 21.526 y la Carta Orgánica de este Banco Central, las e-OPs que cuenten con respaldo y garantía fiduciaria del FDI recibirán un tratamiento preferencial en las normas sobre Capitales Mínimos y Previsiones, con una ponderación de riesgo crediticio del veinte por ciento (20%).

3. Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera.

Las entidades bancarias habilitarán Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera vinculadas al CUIT o CUIL del ejecutor conforme al Artículo 14 de la Ley N° [——]. Estas cuentas estarán exentas de costos de mantenimiento, operarán con acreditación inmediata de cobros por transferencias y cheques electrónicos sin autorización de descubierto bancario, gozarán de indisponibilidad frente a débitos y compensaciones bancarias por deudas preexistentes de la entidad, y estarán **exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias de la Ley N° 25.413** respecto de los movimientos originados en desembolsos de e-OPs activas.

4. ANEXO REGULATORIO II: MINUTA DE RESOLUCIÓN GENERAL CNV

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESOLUCIÓN GENERAL N° [XXXX]/2026

Ref.: Régimen Especial de Oferta Pública Abreviada para Valores de Deuda Fiduciaria vinculados a e-OPs (Bonos BIP), tramos minoristas y calificación SVS con revisor independiente.

VISTO la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales y sus modificatorias, el Código Civil y Comercial de la Nación (Capítulo 30, Título IV, Libro Tercero, Arts. 1666 a 1700), la Ley N° [——] de Régimen de la Orden de Producción Electrónica (e-OP), las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias), la Resolución General CNV N° 917/2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [——] autoriza al Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) a emitir Valores de Deuda Fiduciaria denominados Bonos de Inversión Productiva (BIP), respaldados por carteras agregadas de Órdenes de Producción Electrónicas (e-OP);

Que es facultad de esta Comisión Nacional de Valores, conforme al Artículo 19 incisos a), d), g) y m) de la Ley N° 26.831, dictar normas tendientes a promover el desarrollo de un mercado de capitales federal, transparente, inclusivo y orientado a la canalización del ahorro interno hacia el financiamiento de la economía real y las unidades manufactureras;

Que a los fines de dotar al instrumento de liquidez y dinamismo operativo, resulta conveniente instituir un régimen abreviado y simplificado de autorización de oferta pública para fideicomisos financieros que titulicen e-OPs debidamente inscriptas en el Registro Público oficial de ARCA;

Que resulta imperioso democratizar el acceso del público inversor y pequeños ahorristas al financiamiento productivo a través de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y plataformas móviles, fijando láminas mínimas reducidas;

Que la verificación de impacto social directo y formalización laboral en planta fundamenta la elegibilidad de estos valores en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS), debiendo exigirse para garantizar la transparencia de mercado el dictamen vinculante de un Revisor Externo

Independiente inscripto en el Registro de Entidades Evaluadoras de esta Comisión de conformidad con la Resolución General CNV N° 917/2021;

POR ELLO, LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación del Régimen de Bonos BIP. Incorpórase al Texto Reglamentario (N.T. 2013) el régimen de oferta pública de **Valores de Deuda Fiduciaria denominados Bonos de Inversión Productiva (BIP)**, emitidos por fideicomisos financieros regulados con activo subyacente de e-OPs.

ARTÍCULO 2°.- Estructuración de Emisiones. Las emisiones contemplarán series de corto plazo con vencimientos de sesenta (60) a ciento veinte (120) días corridos, destinadas a la compensación, liquidación y descuento de carteras homogéneas de e-OPs activas registradas ante ARCA.

ARTÍCULO 3°.- Colocación Minorista y ALyC. Los Agentes de Liquidación y Compensación habilitarán tramos de suscripción no competitivos para inversores particulares y pequeños ahorristas a través de plataformas electrónicas y móviles, con láminas mínimas reducidas denominadas en UCI, UVA o pesos.

ARTÍCULO 4°.- Calificación SVS y Revisor Externo. Toda serie de Bonos BIP que solicite el etiquetado como Bono Social, Verde o Sustentable (SVS) deberá acompañar el dictamen vinculante de un **Revisor Externo Independiente** debidamente registrado en el Registro de Evaluadores de la CNV conforme a la Resolución General CNV N° 917/2021.

---

5. ANEXO REGULATORIO III: MINUTA DE RESOLUCIÓN GENERAL ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESOLUCIÓN GENERAL N° [XXXX]/2026

Ref.: Registro Público de e-OPs, interoperabilidad de comprobantes, Retención de Cierre Fiscal (RCF), Libreta Digital de Trabajo a Domicilio y Crédito Fiscal Presunto.

ARTÍCULO 1°.- Administración del Registro. ARCA pondrá en funcionamiento el Registro Público de Órdenes de Producción Electrónicas mediante servicio web y plataforma segura con autenticación por Clave Fiscal Nivel 3.

ARTÍCULO 2°.- Retención de Cierre Fiscal y Bloqueo de FCE.

1. Al verificarse la entrega conforme del lote manufacturado, el sistema retendrá el Hito Final del veinte por ciento (20%) en custodia fiduciaria hasta que el ejecutor emita la factura electrónica correspondiente al servicio de locación de obra.
2. Emitido el comprobante y asignado el código CAE, el sistema de ARCA bloqueará de forma automática la derivación de dicho comprobante hacia el Registro de FCE de la Ley N° 27.440, registrándolo como factura de liquidación ordinaria y cancelatoria, e instruyendo la liberación inmediata de los fondos en la cuenta de compensación y liquidación del taller.

ARTÍCULO 3°.- Cómputo del Crédito Fiscal Presunto. Las empresas comitentes computarán en sus declaraciones juradas mensuales de IVA un **crédito fiscal presunto equivalente al diez por ciento (10%) del monto neto de mano de obra contratada**, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley N° [——].

ARTÍCULO 4°.- Monotributo Productivo y Facturación Asistida. Para los prestadores individuales inscriptos en el régimen simplificado de la e-OP:

1. ARCA recaudará una **micro-retención automática del dos por ciento (2%) sobre cada cobro efectivo liquidado por el FDI**, imputándolo como pago a cuenta previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino y a la cobertura de salud de conformidad con el Artículo 24 de la Ley N° [——].
2. ARCA implementará un servicio web de facturación asistida que generará y pondrá a disposición del prestador el borrador precargado de Factura C en la plataforma oficial ante la conformidad de entrega del lote, requiriendo únicamente su validación digital para la asignación inmediata del CAE y la consecuente liberación de los fondos en custodia fiduciaria.

ARTÍCULO 5°.- Libreta Digital de Trabajo a Domicilio y Dispensa de Secreto Fiscal.

1. ARCA implementará en la plataforma oficial el módulo de **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio** para la registración de e-OPs bajo el régimen de la Ley N° 12.713 conforme al Artículo 22 inciso 6, gestionando de oficio las altas laborales y la liquidación mensual de los aportes y contribuciones a la seguridad social retenidos por el FDI.
2. En cumplimiento de la dispensa del Artículo 23 inciso 4 de la Ley N° [——], ARCA dispondrá las interfaces seguras de programación de aplicaciones para el intercambio automatizado de nóminas del F.931, pagos SIPA y estado de comprobantes fiscales electrónicos con el Registro Público de e-OPs y el fiduciario del FDI.

Octubre 2026 — Tiago Gabriel Sarthou